

Acordo de Sócios — MINUTA (Projeto Planners)

Modelo para discussão entre os sócios e posterior revisão jurídica

Aviso legal. Esta é uma minuta-modelo (heads of terms) para alinhar os pontos entre os dois sócios. Não é parecer jurídico nem documento final. Antes de assinar, leve a um(a) advogado(a) para adequar ao tipo societário (MEI não admite sócio; para sociedade será necessário ME/Sociedade Limitada ou SLU + acordo), ao contrato social e à legislação vigente. Campos [entre colchetes] são decisões a tomar.

Partes: [Sócio 1 — Daniel, qualificação completa] e [Sócio 2 — irmã, qualificação completa]. Objeto: regular a relação entre os sócios na exploração do Projeto Planners (linha de planners/cadernos-método premium, D2C). Data: [//_____].

Cláusula 1 — Objeto e princípios

1.1. Este acordo rege direitos e deveres dos sócios na sociedade [razão social a constituir]. 1.2. Princípios: boa-fé, transparência, reinvestimento disciplinado (ver Cl. 5) e prioridade à continuidade do negócio sobre interesses individuais.

Cláusula 2 — Capital e participação

2.1. Participação societária: Sócio 1 [50]% · Sócio 2 [50]% [a definir]. 2.2. Observação sobre 50/50: divisão igualitária pode gerar impasse (deadlock); por isso a Cl. 8 prevê mecanismo de desempate. Alternativa: [51/49] ou pesos por função/aporte. 2.3. As participações observam o vesting da Cl. 6.

Cláusula 3 — Aportes

3.1. Aporte inicial: R\$ 5.000 [proporção e origem a definir]. 3.2. Aportes futuros são, por padrão, proporcionais à participação. Política do negócio: autofinanciamento (sem empréstimo/aporte que descapitalize — ver plano de gestão). 3.3. Se um sócio não puder acompanhar um aporte aprovado, aplica-se [diluição proporcional / mútuo entre sócios / postergação] [a definir].

Cláusula 4 — Funções, dedicação e papéis

4.1. Divisão de papéis (detalhe na matriz RACI do plano de gestão): - Sócio 1 (Daniel): estratégia, finanças, pesquisa, fornecedor, operação. - Sócio 2 (irmã): redes sociais, conteúdo e marca (motor de aquisição). 4.2. Dedicção esperada: [horas/semana ou "esforços razoáveis"] [a definir]. Decisões e prestação de contas seguem a periodicidade do plano de gestão (semanal/mensal/trimestral).

Cláusula 5 — Pró-labore e distribuição de lucros

5.1. Pró-labore (Estratégia B): zero no ano 1 (reinveste 100%); a partir do ano 2, R\$ 500, R\$ 2.000 por sócio, ampliando no ano 3 conforme caixa (ver EVEF e plano de gestão). 5.2. Distribuição de lucros: proporcional à participação, somente após (i) reserva de 3 meses de custos fixos e (ii) atendimento ao gatilho de reinvestimento vigente. 5.3. Alterações de pró-labore/distribuição exigem decisão conjunta (Cl. 8).

Cláusula 6 — Vesting (proteção contra saída precoce)

6.1. Para evitar que um sócio saia cedo levando participação cheia, a participação adquire-se ao longo do tempo: proposta de [4 anos, com *cliff* de 12 meses] **[a definir]**. 6.2. Saída antes do *cliff*, participação não adquirida retorna à sociedade/ao outro sócio pelo valor de aporte. Após o *cliff*, vesting [mensal/trimestral] proporcional. 6.3. *(Para irmãos, é comum simplificar; ainda assim, algum vesting protege ambos.)*

Cláusula 7 — Propriedade intelectual (crítico)

7.1. Tudo criado para o negócio pertence à sociedade, não ao indivíduo: a marca, o método dos planners, os conteúdos (posts, vídeos, criativos), designs/artes, textos, listas de clientes e contas/perfis oficiais. 7.2. Contas de redes sociais e domínio são ativos da sociedade, ainda que operados por um sócio; em caso de saída, permanecem com a sociedade. 7.3. Cada sócio cede e se obriga a formalizar a cessão desses direitos à sociedade.

Cláusula 8 — Governança e decisões

8.1. Decisões ordinárias (rotina): tomadas por quem detém o papel (RACI), informando o outro. 8.2. Decisões extraordinárias (preço, novos SKUs, aportes, dívida, contratações relevantes, distribuição, alteração deste acordo): exigem consenso dos dois sócios. 8.3. Desempate (deadlock): persistindo impasse em decisão extraordinária por [15] dias: (i) mediação; (ii) se mantida, [voto de minerva do sócio responsável pela área / cláusula *shotgun* (buy-sell) / decisão adiada] **[a definir]**.

Cláusula 9 — Confidencialidade e não-concorrência

9.1. Os sócios mantêm sigilo sobre informações do negócio (fornecedores, custos, dados de clientes). 9.2. Não-concorrência: durante a sociedade e por [12–24] meses após a saída, o sócio que sair não explorará negócio concorrente direto (planners para os mesmos nichos) **[a definir/ajustar para validade jurídica]**.

Cláusula 10 — Transferência de quotas

10.1. Direito de preferência: quem quiser vender oferece primeiro ao outro sócio, nas mesmas condições, com [30] dias para exercer. 10.2. Tag along / drag along: se um vende a terceiro, o outro pode vender junto (tag) nas mesmas condições; em venda da totalidade, pode-se exigir que acompanhe (drag) **[a definir]**. 10.3. Entrada de terceiro exige aprovação conjunta.

Cláusula 11 — Saída, morte e incapacidade (buy-sell)

11.1. Em saída voluntária, morte ou incapacidade, a sociedade/o sócio remanescente tem opção de compra da participação. 11.2. Avaliação (valuation): por [múltiplo de margem de contribuição / fluxo de caixa / avaliação independente] [a definir] ; pagamento em [parcelas/prazo]. 11.3. Herdeiros não assumem automaticamente a gestão; recebem o valor apurado (evita co-gestão indesejada). *(Recomenda-se alinhar com o planejamento sucessório.)*

Cláusula 12 — Resolução de conflitos

12.1. Primeiro negociação direta e mediação. 12.2. Não resolvido: [arbitragem / foro da comarca de Brasília-DF] [a definir] .

Cláusula 13 — Vigência e disposições gerais

13.1. Vigência: prazo indeterminado, enquanto durar a sociedade. 13.2. Alterações só por aditivo escrito e assinado por ambos. 13.3. A nulidade de uma cláusula não afeta as demais.

Pontos que os sócios precisam decidir antes de levar ao advogado: - [] Split de participação (50/50 ou outro) e mecanismo de desempate. - [] Vesting (prazo e cliff) — ou dispensa. - [] Dedicção esperada de cada um. - [] Regra de aporte futuro e de falta de aporte. - [] Valuation para saída/morte e prazo de pagamento. - [] Não-concorrência (prazo) e foro/arbitragem. - [] Tipo societário (Ltda/SLU) — confirmar com contador/advogado (MEI não admite sócio).

_____ [Sócio 1 — Daniel] [Sócio 2 — irmã]

Minuta-modelo para discussão. Não constitui parecer jurídico. Revisar com advogado(a) e contador(a) antes de constituir a sociedade e assinar.